

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 유가증권 보관의뢰 불철저 및 전자증권법에 따른 업무
기준 마련 필요
2. 소관부점 : 자금회계실, 기업지원총괄처, 기업희생지원처, 해양
투자금융처
3. 내 용 :

가. 업무개요

자금회계실은 「업무분장세칙」 제11조 제4호에 따라 유가증권 발행, 관리 및 처분 업무를 수행하고 있으며 유가증권의 관리·처분 및 회계 처리업무의 적정을 기함을 목적으로 하는 내규인 「유가증권 실물관리 및 회계처리요강」의 소관부점이다.

기업지원총괄처는 같은 세칙 제20조 제1항 제7호, 제8호, 제14호에 따라 구조조정자산(선박 제외) 인수(출·투자 포함), 기업 정상화 지원 관련 펀드 등 출·투자 및 관리(NPL펀드 포함) 업무, 금융회사 등의 동산 담보 회수지원을 위한 출자 및 관리 업무를 수행하고 있다.

기업자산인수처는 같은 세칙 제21조 제6호 및 제7호에 따라 사업 재편기업 자산의 인수(신탁방식 포함)·관리·처분 업무 및 자산유동화 증권 인수 관련 투자 및 관리 업무를 수행하고 있다.

기업회생지원처는 같은 세칙 제22조 제4호 및 제6호에 따라 기업 개선채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무 및 채권인수 및 회생·부실징후·워크아웃기업 지원을 위한 출·투자 업무를 수행하고 있다.

해양투자금융처는 같은 세칙 제23조 제1호 및 제6호에 따라 선박 인수·관리업무(선박펀드 출·투자) 및 재무구조 개선을 도모하는 회사(해운사)의 신조지원을 위한 선박펀드에 대한 출·투자 및 관리업무를 수행하고 있다.

위 기업지원본부 4개 부점은 [표 1]과 같이 각 업무를 수행하면서 수익증권, 주식 등의 다양한 유가증권을 취득하고 있다.

[표 1] 기업지원본부 취득 유가증권 유형

순번	부점	수행 업무(출·투자)	유가증권 유형
----	----	-------------	---------

“기재 생략”

나. 유가증권 보관·관리 의뢰 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「유가증권 실물관리 및 회계처리요강」(이하 “유가증권 요강”이라 한다) 제4조(제1항~제5항)에 따르면 각 부점이 업무 수행과정에서 취득한 유가증권은 자금회계실(이하 “주무부점”이라 한다)에서 집중관리 하도록 되어 있으며

유가증권을 취득한 각 부점(이하 “소관부점”이라 한다)은 취득일에 전산입력 화면에 유가증권 취득 등록을 하여야 하며, 이후 전산 취득 등록한 유가증권을 지체없이 별지 제1호서식의 유가증권 보관의뢰서와 유가증권의 실물 또는 증권예탁증서와 함께 주무부점으로 그 관리¹⁾를 의뢰하고, 소관부점에서는 유가증권 취득 시 유가증권(증권예탁증서 포함)을 복사하여 원인서류철에 별도 보관하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제5조 제1항 및 제2항에 따르면 취득 등록한 유가증권에 대하여 채권관리 및 그 밖에 업무수행상 소관부점이 유가증권을 직접 관리할 필요가 있는 경우 소관부점은 별지 제2호서식의 유가증권 취득내역서에 직접 보관사유를 적어 주무부점에 통보하고, 별지 제3호서식의 유가증권 관리대장을 작성·비치하여 직접 관리할 수 있도록 되어 있다.

따라서, 유가증권의 실물이 누락 없이 관리될 수 있도록 유가증권을 취득한 경우에는 관리방식에 따라 지체 없이 보관·관리 의뢰 또는 취득내역을 통보하여야 한다.

1) 유가증권요강 제4조(관리방법) ⑤ 주무부점은 보관 의뢰받은 유가증권을 명의개서 대행기관 또는 금융투자업자에 계좌개설 또는 관리 위탁계약을 체결하여 위탁 보관함을 원칙으로 한다 다만, 비상장 유가증권 등 위탁보관이 불가능한 유가증권은 전용금고를 설치하여 동 금고에 보관할 수 있도록 되어 있다.

[그림 1] 유가증권 취득 후 관리 절차

“기재 생략”

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간 기업지원본부 업무수행 과정에서 취득한 유가증권에 대하여 보관·관리 의뢰 및 취득내역 통보 실태를 점검한 결과 다음과 같은 불철저 사례가 확인되었다.

i) 기업지원총괄처

기업지원펀드 ‘○○○○ ○○ ○○○○○○○ ○○○○○○○○○’의 경우 2019. 9. 2. 100억 원을 투자 후 2019. 9. 10. 수익권증서를 취득하였으나 553일이 지난 2021. 3. 16. 자금회계실에 보관·관리 의뢰 하였고

기업지원펀드 ‘□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□’의 경우 2022. 2. 10. 199억 원을 회수하면서 변경된 수익권증서를 취득하였으나 자금회계실에 보관·관리 의뢰 하지 않는 등

[표 2]와 같이 유가증권 취득일로부터 10일 이상 경과하여 보관·관리 의뢰한 21건, 보관·관리 의뢰하지 않은 6건이 확인되었다.

[표 2] 기업지원총괄처 소관 유가증권 보관·관리 의뢰 불철저 내역

순번	업무	출·투자명	출·투자액/ 회수액 (억 원)	유가증권			
				유형	취득일	보관 의뢰일	지연 일수

“기재 생략”

순번	업무	출·투자명	출·투자액/ 회수액 (억 원)	유가증권			
				유형	취득일	보관 의뢰일	지연 일수

ii) 기업회생지원처

2019. 3. 29. 대구은행으로부터 인수한 특별채권 ▽▽▽▽-▽(차주명 (주) ◆◆◆◆◆)의 경우 2021. 3. 16. 회생계획 인가(□□□□ 2020회합□□□)에 따라 출자전환 주식 24좌를 취득하였으나 308일이 지난 2022. 1. 18. 자금회계실에 보관·관리 의뢰 하는 등

[표 3]과 같이 유가증권 취득일로부터 90일²⁾ 이상 경과하여 보관·관리 의뢰한 24건이 확인되었다.

[표 3] 기업회생지원처 소관 유가증권 보관·관리 의뢰 불철저 내역

순번	업무	특별채권(차주명)	좌수	유가증권			
				유형	취득일	보관 의뢰일	지연 일수

“기재 생략”

2) 출자전환 주식 발행을 위한 주주총회 개최 및 발급 소요기간(30일~50일)과 미발행 확인서 발급 소요기간(약 30일) 감안

순 번	업 무	특별채권(차주명)	좌수	유가증권			
				유형	취득일	보관 의뢰일	지연 일수

iii) 해양투자금융처

선박인수 펀드인 ‘XXXXXXXXXXXXXXXXX’의 경우 2023. 6. 12. 7억 원을 회수하면서 변경된 주식을 취득하였으나 18일이 지난 2023. 6. 30. 자금회계실에 보관·관리 의뢰 하는 등

[표 4]와 같이 유가증권 취득일로부터 10일 이상 경과하여 보관·관리 의뢰한 32건이 확인되었다.

[표 4] 해양투자금융처 소관 유가증권 보관·관리 의뢰 불철저 내역

순 번	업 무	발행 회사	최근 회수액	유가증권			
				유형	취득일	보관 의뢰일	지연 일수

“기재 생략”

다. 전자증권법에 따른 업무 기준 마련 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

유가증권 요강 제2조에 따르면 이 요강은 업무 수행과정에서 취득한 유가증권(여유자금 운용과 관련한 유가증권 제외)실물의 보관·관리 및 처분과 이에 관한 회계처리업무에 관하여 적용하도록 되어 있다.

한편, 정부는 자본시장의 건전성과 효율성을 높이기 위해 2016년 3월 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 한다)을 제정(2019. 9. 16. 시행)하여 주권, 채권 등 유가증권을 종이 형태의 실물로 발행하지 않고 해당 권리를 전자등록부에 기재하여 권리의 취득, 양도 및 행사를 가능하도록 하는 전자증권제도를 만들었으며

이 제도 하에서 투자자는 금융투자회사 등에 개설한 계좌를 통해서만 증권을 취득, 보유하거나 양도할 수 있다.

[그림 2] 전자증권제도 도입

[기존] 증권의탁제도		전자증권제도
한국예탁결제원에 증권 실물을 보관하고 거래는 실물증권의 이동 없이 당사자 계좌간 대체를 통해 이루어짐		증권 실물을 발행하지 않고 증권의 발행·유통·권리행사 등 증권관련 모든 사무를 전자적인 방법으로 처리
• 실물증권 발생비용 발생 • 증권소유자가 실물반환 요청가능 → 분실·위조·횡령·탈세 등의 위험		• 자본시장 참여자의 증권사무 편의성 제고 • 증권발행비용 및 유통위험(분실·위조) 감소 • 법률관계 및 증권거래 투명성 제고 • ICT·Fintech기술과 증권정보활용으로 금융혁신 기반 구축

전자증권법 제2조 제1호에 따르면 “주식등”이란 주식, 사채, 국채, 지방채, 신주인수증권증서 또는 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리, 「신탁법」에 따른 수익자가 취득하는 수익권, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자신탁의 수익권, 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리 등을 말하며

같은 법 제2조 제2호 및 제3호에 따르면 “전자등록”이란 주식등의 종류, 종목, 금액, 권리자 및 권리 내용 등 주식등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 관한 정보를 전자등록계좌부에 전자적 방식으로 기재 (이하 “전자증권”이라 한다)하는 것을 말하고

“전자등록계좌부”란 주식등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 대한 정보를 전자적 방식으로 편성한 장부로 같은 법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부³⁾를 말한다.

운영 체계의 경우 같은 법 제2조 제6호 및 제7호에 따르면 “전자등록기관”이란 주식등의 전자등록에 관한 제도의 운영을 위하여 제5조 제1항4)에 따라 허가를 받은 자를 말하며 “계좌관리기관”이란 제19조⁵⁾ 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 제22조 제1항⁶⁾에 따른 고객계좌를 관리하는 자를 말한다.

[그림 3] 전자증권제도 내용

구분	내용
대상증권	• (의무) 상장증권(상장주식, 채권 등): 전자등록방식으로만 발행 가능, 전자등록 이후에는 실물 발행 금지 • (선택) 비상장 주식등: 발행인 등의 신청이 있는 경우 전자등록 • (제외) CP(기업어음증권, 설정증권), 투자계약증권 등

- 3) 제22조(고객계좌 및 고객관리계좌의 개설 등) ② 제1항에 따라 고객계좌가 개설된 경우 계좌관리기관은 다음 각 호의 사항을 전자등록하여 권리자별로 고객계좌부를 작성하여야 한다.
1. 권리자의 성명 또는 명칭 및 주소
 2. 발행인의 명칭
 3. 전자등록주식등의 종류, 종목 및 종목별 수량 또는 금액
 4. 전자등록주식등에 질권이 설정된 경우에는 그 사실
 5. 전자등록주식등이 신탁재산인 경우에는 그 사실
 6. 전자등록주식등의 처분이 제한되는 경우에는 그에 관한 사항
 7. 그 밖에 고객계좌부에 등록할 필요가 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
- 4) 제5조(전자등록업의 허가) ① 전자등록업을 하려는 자는 전자등록의 대상이 되는 주식등의 범위를 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위의 전부 또는 일부를 선택하여 금융위원회 및 법무부장관으로부터 하나의 전자등록업허가를 받아야 한다.
- 5) 제19조(계좌관리기관) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 계좌관리기관이 될 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 증권에 관한 투자매매업자 또는 투자중개업자
 - 나. 신탁업자(집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자로 한정한다)
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 「은행법」에 따라 인가를 받아 설립된 은행
 - 나. 「은행법」 제5조에서 은행으로 보는 신용사업 부문
 - 다. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
 - 라. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
 (“이하 생략”)
- 6) 제22조(고객계좌 및 고객관리계좌의 개설 등) ① 전자등록주식등의 권리자가 되려는 자는 계좌관리기관에 고객계좌를 개설하여야 한다.

구분	내용
운영체계	• (권리자) 전자등록주식등의 권리자가 되려는 자는 계좌관리기관에 고객계좌를 개설 요청 • (계좌관리기관) 증권회사, 은행 → 개별 투자자의 전자증권 계좌를 통해 이루어지는 증권의 매매 등을 관리 • (전자등록기관) 한국예탁결제원 → 전자증권의 발행내역 및 계좌관리기관을 통한 거래내역 통합관리 권리자 고객계좌 개설 요청 ⇒ 계좌관리기관 • 고객계좌관리 • 고객계좌부 작성 • 전자등록기관에 고객관리계좌 개설 ⇔ 전자등록기관 고객관리계좌 관리 (전자등록 주식의 총 수량·금액 등을 관리)

한편, 최근 5년간 기업지원본부에서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자신탁 등에 투자가 활성화됨에 따라 기업지원총괄처 소관 ‘’ 등 17개, 해양투자금융처 소관 ‘’ 등 5개 등 총 22개 투자대상에서 유가증권이 실물로 발행되지 않고 전자증권의 형태로 발행되었다.

따라서, 현행 유가증권 요강은 전자증권법에 따라 실물로 발행되지 않는 전자증권 대한 업무처리 기준이 없으므로 이에 대한 기준 마련이 필요하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간 기업지원본부에서 업무수행 과정에서 취득한 전자중권 관리 실태를 점검한 결과

기업지원총괄처 소관 ‘○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○’의 경우 2020. 9. 28. 1,600억 원을 집행하고 이에 대한 수익증권은

전자증권으로 발행되었는데 자금회계실에 보관·관리 의뢰하고 자금회계실이 관리하는 집중관리 방식의 형태로 처리하였고

‘◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆’의 경우 2020. 6. 4. 10억 원을 집행하고 이에 대한 수익증권은 전자증권으로 발행되었는데 자금회계실에 취득내역을 통보하고 기업지원총괄부가 관리하는 직접관리 방식 형태로 처리하는 등

[표 5]와 같이 기업지원총괄처에서는 실물이 없는 전자증권에 대하여 최초 취득시에만 유가증권 요강에서 정한 집중(4개) 또는 직접(13개)관리 방식의 형태로 혼용하여 처리하고 있었다.

또한, 해양투자금융처 소관 ‘○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○’의 경우 2022. 5. 10. 97억 원을 집행하고 이에 대한 수익증권은 전자증권으로 발행되었는데 자금회계실에 취득내역을 통보하고 자금회계실이 관리하는 집중관리 방식의 형태로 처리하는 등

[표 5]와 같이 해양투자금융처에서는 실물이 없는 전자증권에 대하여 취득 및 회수 시 유가증권 요강에서 정한 집중(5개)관리 방식 형태로 처리하고 있었다.

[표 5] 전자증권 취득 후 관리 내역

순 번	부 점	투자대상(펀드명)	관 리 형 태		유가증권 변동 횟수	
			집중관리	직접관리	집행	회수

순 번	부 점	투자대상(펀드명)	관 리 형 태		유가증권 변동 횟수	
			집중관리	직접관리	집행	회수

또한, 같은 투자대상에 투자의 추가 집행 또는 회수 등으로
유가증권의 수량이나 금액 등이 변동될 때 실물 유가증권의 경우

새로 취득한 유가증권을 보관·의뢰 하고 기존 유가증권은 반환하는 구조인데 이에 대한 현행 유가증권 요강에서 정한 내용은 다음과 같다.

유가증권 요강 제6조 제1항에 따르면 소관부점은 소각, 반환, 권리 신고 등에 사용하기 위하여 유가증권의 반환 의뢰를 요청할 경우에 별지 제4호서식의 유가증권 반환 의뢰서를 작성하여 주무부점에 그 반환을 요청한 후 반환 의뢰 등록을 하도록 되어 있으며

같은 요강, 조 제2항에 따르면 주무부점은 반환 의뢰를 받은 경우에는 그 실물을 현장에서 확인 후 인도하도록 되어 있다.

그러나 전자증권으로 진행된 투자의 추가 집행 및 회수 시 유가증권의 변동사항은 계좌관리기관의 고객계좌부로 관리되므로 실물 유가증권 반환 및 취득 업무는 발생하지 않는 구조이고 이에 대한 업무처리 기준이 없어

기업지원총괄처는 자금회계실에 최초 집행 이후 추가 투자 및 회수 등으로 인한 유가증권의 변동사항을 이메일로 알리고 있었으며

해양투자금융처의 경우 유가증권 변동 사항을 자금회계실에 실물 취득내역을 계좌관리기관의 거래내역서를 증빙하여 통보하고 자금회계실이 관리하는 집중관리 방식으로 진행하는 등 실물 유가증권 관리에 준하여 처리하고 있었다.

따라서, 현행 유가증권 요강은 실물에 대해서만 다루고 있으므로 전자증권으로 취득한 유가증권에 대하여 취득, 관리, 처분 등 업무 전반에 대해 별도의 업무처리 기준이 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 기업지원총괄처, 기업회생지원처, 해양투자금융처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 실물 유가증권의 보관·관리 의뢰 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

자금회계실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 전자증권 형태의 유가증권에 대한 관리 방안에 대해 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장, 기업회생지원처장, 해양투자금융처장은 실물 유가증권 취득 시 적기에 관리될 수 있도록 보관·관리 의뢰 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 부적정 건수가 1건인 기업자산인수처는 현지조치 함

자금회계실장은 전자증권법에 따른 유가증권이 효율적으로 관리될 수 있도록 방안을 마련하여 요강에 반영하시기 바랍니다.(개선)